

3001772-21.2013.8.26.0024

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Edson José de Araujo Junior

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Boletim de Ocorrência - 45/2013 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Andradina, 851/2013 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Andradina

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Andre Luiz Pereira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

2ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

3001772-21.2013.8.26.0024 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

3001772-21.2013.8.26.0024

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Boletim de Ocorrência - 45/2013 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Andradina, 851/2013 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Andradina

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Andre Luiz Pereira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Edson José de Araujo Junior

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face de ANDRÉ LUIZ

PEREIRA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta que no dia 22 de maio de 2013, período noturno, na Rua Corumbá, 1435, Vila Mineira, o acusado trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 04 porções da substância entorpecente Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína, na forma de crack, pesando aproximadamente 0,7g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi citado (por edital e pessoalmente - fl. 274) e apresentou Resposta à Acusação às fls. 130/131.

A denúncia foi recebida às fls. 132/133.

Em Juízo foi ouvida uma testemunha e interrogado o réu (fls. 315/323 e mídia).

O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 315/323 pugnando pela condenação do réu nos termos da denúncia. Para a dosimetria da pena, indicou que o réu ostenta antecedentes criminais. O regime inicial indicado para cumprimento de pena foi o fechado, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sursis.

A Defesa apresentou alegações finais às fls. 315/323. Pugnou pela improcedência da pretensão punitiva e que os fatos sejam desclassificados para o crime previsto no art. 28 da Lei de Tóxicos ou, subsidiariamente, que seja aplicada a pena mínima.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é PROCEDENTE.

A materialidade do delito restou demonstrada pelos documentos Boletim de Ocorrência (fls. 07/08), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 09), Laudo de Exame Químico-Toxicológico Positivo (fls. 16/17), bem como a prova oral produzida nos autos.

A autoria, igualmente, foi comprovada. Vejamos:

O policial militar Júnior Batista dos Santos relatou que estavam em patrulhamento e avistaram o réu em ato suspeito, típico de comercialização de tráfico, pois saiu de um terreno baldio e entregou algo para um terceiro não identificado, recebendo algo em troca. Não foi possível abordar o terceiro que participou da negociação. Em revista ao réu localizaram porções de crack e R\$ 50,00. O acusado alegou que o entorpecente era para consumo próprio.

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar Fábio Rogério Alves Constantino em solo policial (fl. 19).

Interrogado em Juízo, o acusado afirmou que estava comprando a droga apreendida, não vendendo, e que o vendedor recebeu o dinheiro e lhe informou que o produto estava no terreno baldio. Ao sair do terreno foi abordado pelos policiais militares.

Com efeito, a autoria tornou-se inquestionável frente à prova oral do processo, que indicou que o acusado foi localizado em flagrante com entorpecentes em sua posse. Os policiais militares reportam que a motivação da abordagem ao réu se deu por observarem atividade suspeita, como adentrar em terreno baldio e em seguida trocar objetos com terceiro não identificado.

Desse modo, demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria de sua pena.

De acordo com o art. 59 do Código Penal, não se comprovando circunstâncias judiciais negativas, pois o réu é tecnicamente primário, fixo a pena-base no mínimo legal, 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes de pena. Mantenho pena de 05 anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa.

Na terceira fase, destaco a benesse do tráfico privilegiado contemplado pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois o réu é tecnicamente primário e não há provas que se dedique à atividades criminosas ou que integre organização criminosa. Reduzo a pena em 1/2, considerando a quantidade de droga apreendida. Fixo a pena em 02 anos e 06 meses de reclusão, e 250 dias-multa.

O valor da pena multa será calculado no mínimo legal, com base no valor unitário correspondente a 1/30 do salário-mínimo.

Anteriormente era inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por força da restrição imposta pelo art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, bem como pela suspensão condicional da pena em função da vedação do art.

44, da Lei nº 11.343/2006. No entanto, a partir do julgamento do HC 97.256/RS pelo STF, declarando incidentalmente a parcial inconstitucionalidade do § 4º do art. 33 e do art. 44, ambos da Lei n. 11.343/2006, o benefício da substituição da pena passou a ser concedido aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos insertos no art. 44 do Código Penal.

Por outro lado, não basta a primariedade para fazer jus à substituição, pois deve o juiz levar em conta, além da natureza e da quantidade da substância ou do produto, requisitos subjetivos como a personalidade e a conduta social do agente.

Nesses termos, entendo que as passagens policiais, especialmente após o flagrante discutido em tela, tornam inviável a conversão da pena em restritivas de direitos.

A medida alternativa não é suficiente em razão da falta de atendimento do pressuposto subjetivo previsto no artigo 44, inciso III, do CP (cf. STJ, HC 435.632/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018; HC 390.554/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017).

Fixo regime ABERTO para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, c, CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal que a Justiça Pública move em face de ANDRÉ LUIZ PEREIRA por incorrer no artigo 33, caput, da Lei 11.343 de 2006. Pena fixada em 02 anos e 06 meses de reclusão em regime ABERTO, sem o prejuízo do pagamento de 250 dias-multa, cujo montante será calculado em seu mínimo legal.

Reconhece esse Juízo o direito do réu apelar em liberdade.

Condene o sentenciado ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 804, CPP. Apreciação de eventual causa de isenção melhor se oportuniza no Juízo das Execuções.

Autorizo e determino a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas, reservando-se o necessário para contraprova e comunicando-se a destruição nos autos.

Não há dados suficientes para a detração, razão pela qual deixo de cumprir o disposto no art. 387, § 2º, CPP neste momento, além de ser matéria afeta à execução criminal.

P.I.C.

Andradina, 07 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA